



NOTARIS
SYAFNIL GANI, SH, M.Hum

SK. Menteri Kehakiman RI
No. C-240. HT. 03.02 - Th. 1996
Tgl. 25 Oktober 1996

Jl. Sultan Makmun Al Rasyid
(d/h Jl. Brigjend Katamso) No. 45-D Medan 20151
Telp. (061) 4567665 Fax. (061) 4512640



TANGGAL AKTA : 12 Nopember 2010.-
.....
NOMOR AKTA : 4.-
.....
JENIS AKTA : AKTA PENDIRIAN
.....
YAYASAN HAJI KASUN PERSADA
.....
PENGHADAP : -Tn. Haji KASUN.
.....

-Berkedudukan di Desa Tebing Tanjung Selamat,
Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.
.....
.....

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN HAJI KASUN PERSADA

Nomor : 4.-

-Pada hari Ini, hari Jumat tanggal duabelas Nopember dua ribu sepuluh (12-11-2010).-----

-Pukul sebelas Waktu Indonesia bahagian Barat (11.00 WIB).-----

-Hadir dihadapan saya, **SYAFNIL GANI, Sarjana Hukum, Magister-- Humaniora**, Notaris di Kota Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-- yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada----- akhir akta ini:-----

-Tuan **Haji KASUN**, lahir di Purwokerto, pada tanggal 12 (duabelas)--- Desember 1937 (seribu sembilanratus tigapuluh tujuh), Warga Negara- Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pajak Sentral, Desa Sawit Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat,----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk----- Kependudukan 02.0220.121237.0001 dan untuk sementara waktu----- berada di Kota Medan;-----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

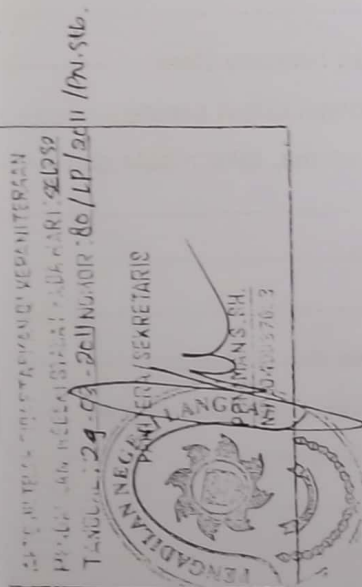
-Penghadap menerangkan dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai **Rp. 25.000.000.- (duapuluh lima juta rupiah)**.--

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dengan izin pihak yang berwenang,----- penghadap dengan ini mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran----- Dasar sebagai berikut :-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. -Yayasan Ini bernama "**YAYASAN HAJI KASUN PERSADA**",----- berkedudukan di Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang- Tualang, Kabupaten Langkat.-----
2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat



lain baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial,
Kemanusiaan dan Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan
menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. -Di bidang Sosial :

- a. -Lembaga formal dan nonformal;
- b. -Rumah sakit, Poliklinik dan Laboratorium;
- c. -Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;
- d. -Studi Banding;

2. -Di bidang Kemanusiaan :

- a. -Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
- b. -Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- c. -Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan
gelandangan;

3. -Di bidang Keagamaan :

- a. -Mendirikan sarana ibadah;
- b. -Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah;
- c. -Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;
- d. -Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- e. -Melaksanakan syiar keagamaan;
- f. -Studi banding keagamaan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu dan dimulai

tanggal 12 (duabelas) Nopember 2010 (dua ribu sepuluh).-----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5. -----

1. -Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan---
Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai Rp. 25.000.000,---
(duapuluh lima juta rupiah).-----
2. -Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan-
Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----
 - a. -Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
 - b. -Wakaf;-----
 - c. -Hibah;-----
 - d. -Hibah waslat, dan-----
 - e. -Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran-----
Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang---
berlaku.-----
3. -Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai----
maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----
- a. -Pembina;-----
 - b. -Pengurus;-----
 - c. -Pengawas.-----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7. -----

1. -Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan-----
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas;-----
2. -Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina;-----
3. -Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka-----
seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina;-----

4. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau Pembina dihalai-mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan-tujuan Yayasan;-----
5. -Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh-Yayasan;-----
6. -Dalam Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai-anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak-terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina-berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan-anggota Pengurus;-----
7. -Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari-jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh)-hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

Pasal 8.

1. -Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;-----
2. -Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya-apabila anggota Pembina tersebut :-----
 - a. -meninggal dunia;-----
 - b. -mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis-sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----
 - c. -tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
 - e. -dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan-berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
 - f. -dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan-perundang-undangan yang berlaku;-----
3. -Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota-----

Pengurus dan atau anggota Pengawas;-----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. -Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina;-----
2. -Kewenangan Pembina meliputi :-----
 - a. -Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. -Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan-----
anggota Pengawas;-----
 - c. -Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran-----
Dasar Yayasan;-----
 - d. -Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan---
Yayasan, dan-----
 - e. -Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau-----
pembubaran Yayasan;-----
 - f. -Pengesahan laporan tahunan;-----
 - g. -Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan,-----
3. -Dalam hal ini hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau---
anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. -Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun,
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku-
sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;-----
-Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap-
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota-----
Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas;-----
2. -Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung,
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7-
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan

- tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
3. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu,-----
tempat dan acara rapat;-----
4. -Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau-----
di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah-----
hukum Republik Indonesia;-----
5. -Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan-----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan-----
di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan-----
mengikat;-----
6. -Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan Jika Ketua-----
Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan-----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina-----
yang hadir;-----
7. -Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota-----
Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

Pasal 11.

1. -Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan-----
yang mengikat apabila :-----
- a. -Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota-----
Pembina;-----
- b. -Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat-----
Pembina kedua;-----
- c. -Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)-----
huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-----
rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. -Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10-----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari-----

- terhitung sejak tanggal Rapat Pembina pertama;-----
- e. -Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri dari 1/2 (satu per-----
dua) Jumlah anggota Pembina;-----
2. -Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah-----
untuk mufakat;-----
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-----
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju---
lebih dari 1/2 (satu per dua) Jumlah suara yang sah;-----
4. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka---
usul ditolak.-----
5. -Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-----
- a. -setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1-----
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota-
Pembina lain yang diwakilinya;-----
- b. -pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara
bulat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan-----
ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak--
ada keberatan dari yang hadir;-----
- c. -suara yang abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. -Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang-----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat;-----
7. -Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak----
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan Akta Notaris;--
8. -Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah---
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan-
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta-----

- menandatangani persetujuan tersebut;
9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina;
- 10.-Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

1. -Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup;
2. -Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
 - a. -Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. -Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. -Penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. -Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. -Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan berarti memberikan peng lunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas-pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun-buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan;

PENGURUS

Pasal 13.

1. -Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. -seorang Ketua;

untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan dilurus oleh Pengawas;

6. -Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

7. -Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait;

8. -Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15.

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. -meninggal dunia;
2. -mengundurkan diri;
3. -bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. -masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. -Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan;
2. -Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina;
3. -Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang

seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18.

1. -Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. -Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. -Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. -Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. -Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. -Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina;
7. -Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19.

1. -Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus;
2. -Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah-- orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan----- tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara----- berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)--- tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum-- tetap;
3. -Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan-- keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat-- diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat----- Pengurus untuk memberhentikan sewaktu waktu;
4. -Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus;
5. -Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau----- honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan----- Rapat Pengurus.

Pasal 20.

1. -Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan--- anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang----- anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota--- Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk----- dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;
2. -Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan--- dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili----- oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21.

1. -Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina;
2. -Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus;
3. -Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapatkan tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
4. -Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;
5. -Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;
6. -Rapat Pengurus diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

1. -Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;
2. -Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir;
3. -Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat Kuasa;
4. -Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. -Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus;
 - b. -Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua;
 - c. -Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b,

harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat;-----

- d. -Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10-----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari-----
terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;-----
- e. -Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan---
yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)-----
jumlah Pengurus.-----

Pasal 23.

1. -Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat;-----
2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-----
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara yang-----
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah;-----
3. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka---
usul ditolak;-----
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara---
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua-----
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;----
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah dan tidak dihitung dalam--
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----
6. -Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang-----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota-----
pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat;-
7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan
apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris;-----
8. -Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota----

Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;

9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24.

1. -Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam
menjalankan kegiatan Yayasan;
2. -Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas
3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1-
(satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang-
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara-
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)-
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan-
hukum tetap;
2. -Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk-
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
3. -Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu-
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,
Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi-
kekosongan itu;
4. -Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan

tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diluruskan oleh Pengurus;

5. -Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

6. -Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait;

7. -Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana kegiatan.

Pasal 26.

-Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. -meninggal dunia;

2. -mengundurkan diri;

3. -bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

4. -diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

5. -masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27.

1. -Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan;

2. -Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas;

3. -Pengawas berwenang :-----
 - a. -memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang-----
dipergunakan Yayasan;-----
 - b. -memeriksa dokumen;-----
 - c. -memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang-----
kas, atau-----
 - d. -mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh-----
pengurus;-----
 - e. -memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. -Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang-----
atau lebih Pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak-----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----
5. -Memberhentikan sementara itu harus diberitahukan secara-----
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya;-----
6. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal-----
laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat-----
(6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang-----
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri;-----
7. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal-----
laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat-----
(6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang-----
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri;-----
8. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal-----
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina-----
dengan keputusan Rapat Pembina wajib :-----
 - a. -mencabut keputusan pemberhentian sementara atau-----
 - b. -memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan;-----
9. -Dalam hal Pembina telah melaksanakan ketentuan sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian-----

sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula;

10. - Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan;

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

1. - Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina;
2. - Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas;
3. - Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan tanggal rapat;
4. - Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;
5. - Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;
6. - Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29.

1. - Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum;
2. - Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir;
3. - Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa;
4. - Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

- a. -Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari Jumlah Pengawas;
- b. -Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-----
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengawas kedua;-----
- c. -Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)-----
huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-----
rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. -Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10-----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari-----
terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;-----
- e. -Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ -----
(satu per dua) jumlah Pengawas.-----

Pasal 30.

1. -Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat;-----
2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-----
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju-----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;-----
3. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka-----
usul ditolak;-----
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara-----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua-----
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam-----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----
6. -Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang-----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang Anggota-----

- Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat
7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris;-----
 8. -Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah----- diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan----- menandatangani usul tersebut;-----
 9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),-- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil-- dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31. -----

1. -Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan-- Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi-- mempunyai Pembina;-----
2. -Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari----- terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;-----
3. -Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus;-----
4. -Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus-- dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan----- mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum----- rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-- dan tanggal rapat;-----
5. -Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu,-- tempat, dan acara rapat;-----
6. -Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau----- di tempat kegiatan Yayasan.-----
7. -Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus;-----
8. -Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir,-----

maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas;-----

9. -Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir;-----

Pasal 32.

1. -Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa;-----
2. -Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.-----
3. -Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atas Pengawas lain yang diwakilinya;-----
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33.

1. a. -Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas;-----
b. -Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua;-----
c. -Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----

- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. -Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10-----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari-----
terhitung sejak Rapat Gabungan pertama;-----
- e. -Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ -----
(satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu-----
per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
2. -Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas-----
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-----
tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan--
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)-----
bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;---
4. -Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang untuk-----
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat Pengurus atau-----
Pengawas yang ditunjuk oleh rapat;-----
5. -Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-----
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang--
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat;-----
6. -Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak-----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris;-
7. -Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil--
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan---
ketentuan semua Pengurus dan Pengawas telah diberitahu secara---
tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan---
menandatangani usul tersebut;-----
8. -Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud-----

dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34.

1. -Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember;
 2. -Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup;
 3. -Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan);
- Penutupan tahun buku pertama kalinya harus dilakukan pada akhir tahun yang sama dengan dimulainya tahun buku tersebut atau tahun buku berikutnya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35.

1. -Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan;
2. -Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. -laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. -laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
3. -Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas;
4. -Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;
5. -Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan;
6. -Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar-

akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan-----
pengumuman di kantor Yayasan;-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 36. -----

1. -Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan
keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per-
tiga) dari Jumlah Pembina;-----
2. -Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-----
tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan-----
persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh Jumlah-----
Pembina yang hadir atau yang diwakili;-----
4. -Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak-----
tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua---
paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina-----
yang pertama;-----
5. -Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih-----
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina;-----
6. -Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan
persetujuan suara terbanyak dari Jumlah Pembina yang hadir atau--
yang diwakili.-----

Pasal 37. -----

1. -Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan-----
dibuat dalam Bahasa Indonesia;-----
2. -Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap-----
maksud dan tujuan Yayasan;-----
3. -Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama-----
dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
4. -Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal-----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. -Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38.

1. -Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar;
2. -Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. -Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. -Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau
 - c. -Yayasan menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. -Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39.

1. -Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir;
2. -Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan;
3. -Usul rencana akta penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang

- akan menerima penggabungan;-----
4. -Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan-----
dari Pembina masing-masing yayasan;-----
5. -Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan-----
dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam-----
Bahasa Indonesia;-----
6. -Pengurus Yayasan hasil Penggabungan wajib mengumumkan hasil-----
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia-----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan-----
selesai dilakukan;-----
7. -Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan-----
anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum-
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh-----
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40. -----

1. -Yayasan bubar karena :-----
- a. -Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang-----
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
- b. -Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah---
tercapai atau tidak tercapai;-----
- c. -Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap-----
berdasarkan alasan :-----
- I. -Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----
- II. -Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan-----
pailit;-----
- III. -Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi-----
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----
2. -Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1)-----
huruf a dan huruf b, Pembina menunjukan likuidator untuk-----

membereskan kekayaan Yayasan;

3. - Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41.

1. - Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;
2. - Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama yayasan;
3. - Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator;
4. - Dalam hal pembubaran Yayasan karena paklit, berlaku perundang-undangan dibidang kepailitan;
5. - Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator;
6. - Likuidator atau Kurator yang ditunjuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;
7. - Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;
8. - Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina;

9. -Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku lagi bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.

1. -Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar;
2. -Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut;
3. -Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

1. -Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina;
2. -Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :
 - a. -Pembina : -Tuan Haji KASUN, tersebut diatas;
 - b. -Pengurus :

-Ketua ----- : -Tuan **SABAR RAHARJO**, lahir di Sawit-----

Seberang, pada tanggal 3 (tiga) Oktober 1941
(seribu sembilanratus empatpuluh satu),-----

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----

bertempat tinggal di Jalan Marquisah nomor---

10, Lingkungan IV, Kelurahan Ilmau Mungkur,-

Kecamatan Binjal Barat, Kota Binjal, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia-----

Nomor Induk Kependudukan-----

02.5105.031041.0001,-----

-Sekretaris -- : -Tuan **KARSIM ERYADI**, lahir di Purwokerto,-

pada tanggal 22 (duapuluh dua), Maret 1949---

(seribu sembilanratus empatpuluh sembilan),--

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,--

bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Cinta---

Karya nomor 85, Kelurahan Sarirejo,-----

Kecamatan Medan Polonia, pemegang Kartu---

Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi---

Sumatera Utara, Kota Medan Nomor Induk----

Kependudukan 1271162203490001,-----

-Bendahara -- : -Nona **SHANTI DEWI**, lahir di Sawit Seberang,

pada tanggal 3 (tiga) Desember 1980 (seribu--

sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara---

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-----

tinggal di Jalan Tengku Amir Hamzah nomor---

485, Lingkungan VI, Kelurahan Jati Karya,-----

Kecamatan Binjal Utara, Kota Binjal, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia-----

Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjal Nomor-----

Induk Kependudukan 1275014312800006,-----

C. Pengawas : Tuan **ADI SUGITO**, lahir di Tebing Tanjung----

Selamat, pada tanggal 6 (enam) Juni 1952----

(seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga--

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----

tinggal di Dusun XI Tegal Rejo, Kelurahan-----

Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang--

Tualang, Kabupaten Langkat, pemegang Kartu-

Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi--

Sumatera Utara, Kabupaten Langkat Nomor----

Induk Kependudukan 1205120606520004.-----

-Pengangkatan anggota Yayasan tersebut telah diterima oleh-----

masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam-----

Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian Ini---

mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang-----

berwenang;-----

-Pengurus Yayasan dan-----

balk bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk-----

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk---

memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran-----

Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat-----

pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk yang-----

bagaimanapun juga diperlukan untuk memperoleh pengesahan-----

tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua-----

permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat-----

kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin---

diperlukan.-----

-Dari segala sesuatu yang disebut diatas, dibuatlah :-----

AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Medan, pada hari,---
tanggal bulan, tahun dan pukul yang disebut pada awal akta ini-----
dengan dihadiri oleh nyonya **MAHRAINI**, lahir di Kota Medan, pada---
tanggal 20 (duapuluh) September 1981 (seribu sembilanratus-----
delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris,-----
bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Brigadir Jenderal Zeln Hamid---
nomor 62, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, dan tuan---
ASMADY SIKUMBANG, Sarjana Hukum, lahir di Padangsidempuan,--
pada tanggal 16 (enambelas) Juli 1965 (seribu sembilanratus-----
enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat
tinggal di Kota Medan, Jalan Tempua nomor 610-D, Kelurahan Tegal---
Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, sebagai saksi-saksi,-----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada-----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani-----
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris,-----
-Dilangsungkan dengan memakal enam perubahan, ialah karena empat
penggantian dan dua pencoretan,-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya,-----
-Dikeluarkan untuk salinan yang sama bunyinya,-----



Notaris di Kota Medan,

(**SYAFNIL GANI, SH. M. Hum**).-